SEFEM
FORMACIÓN
PARA EL EMPLEO

TEMA 2

El régimen local español: régimen jurídico. El municipio. Las competencias municipales. Competencias propias y delegadas. Competencias diferentes a las propias y delegadas. Los servicios mínimos.

Auxiliar Administrativo - Ayuntamiento de Benicàssim



1. El régimen local español: régimen jurídico

La regulación constitucional de la Administración Local se ubica fundamentalmente en el Título VIII de la Constitución Española, dedicado a la organización territorial del Estado, y concretamente en su Capítulo Segundo. Su marco normativo no define un catálogo competencial concreto, pero consagra tres pilares esenciales: el reconocimiento de la autonomía local para la gestión de sus intereses, el carácter representativo y democrático de sus órganos de gobierno, y la garantía de su suficiencia financiera.

Como ocurre con cualquier entidad pública, la Administración Local está sometida al principio de legalidad y al resto del ordenamiento jurídico conforme al artículo 9 de la Constitución. Le corresponde promover la libertad y la igualdad reales de los ciudadanos, remover los obstáculos para su plenitud y fomentar la participación pública. Del mismo modo, su actuación queda supeditada a los principios garantizados en el artículo 9.3, entre los que destacan la jerarquía normativa, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad. Por su parte, el artículo 103 somete su actividad al servicio objetivo de los intereses generales bajo los principios de eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, rigiendo el mérito y la capacidad para el acceso de su personal a la función pública local.

La estructura territorial del Estado se diseña en el artículo 137, que integra a los municipios y las provincias junto a las Comunidades Autónomas, dotando a todos ellos de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. En el ámbito municipal, el artículo 140 garantiza de forma expresa la autonomía y la personalidad jurídica plena de los municipios. Su gobierno y administración corresponden a los Ayuntamientos, formados por Alcaldes y Concejales. Los Concejales son elegidos por los vecinos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, mientras que los Alcaldes son elegidos por los Concejales o directamente por los vecinos, según prevea la ley. Además, se contempla el régimen de Concejo Abierto para los municipios que reúnan los requisitos legales.

Respecto a la provincia, el artículo 141 la define como una entidad local con personalidad jurídica propia, configurada por la agrupación de municipios y como división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. La alteración de sus límites requiere Ley Orgánica aprobada por las Cortes Generales. Su gobierno y administración autónoma se encomiendan a las Diputaciones u otras Corporaciones representativas. Este mismo artículo permite crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia e instituye los Cabildos o Consejos como órganos de administración propia de las islas en los archipiélagos.

La dimensión económica y presupuestaria de la Administración Local se regula en los artículos 142 y 135 de la Constitución. El artículo 142 exige que las Haciendas locales dispongan de medios suficientes para sus funciones, nutridas por tributos propios y por la participación en los del Estado y las Comunidades Autónomas. Aunque el artículo 133 reserva al Estado la potestad tributaria originaria, reconoce a las Corporaciones locales la capacidad de establecer y exigir tributos dentro del marco constitucional y legal. En materia de gasto, la actuación local queda sujeta al principio de estabilidad presupuestaria y al equilibrio financiero del artículo 135, el cual impone prioridad absoluta al pago de los intereses y el capital de la deuda pública y somete su volumen de endeudamiento a los límites prefijados por la legislación de estabilidad financiera en desarrollo de la normativa europea.

Finalmente, la distribución de competencias sobre el régimen local responde a un modelo bifronte entre el Estado y las Comunidades Autónomas. En virtud del artículo 149.1.18ª, el Estado ostenta la competencia exclusiva para dictar las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas, el régimen estatutario de sus funcionarios, el procedimiento administrativo común, la expropiación forzosa, la contratación administrativa y la responsabilidad patrimonial, garantizando un tratamiento común a los administrados. Asimismo, inciden sobre lo local las competencias estatales sobre Hacienda general y planificación económica. Por su parte, las Comunidades Autónomas asumen responsabilidades sobre las alteraciones de términos municipales y la ejecución de las funciones transferidas según el artículo 148, existiendo una diversidad en sus Estatutos de Autonomía que oscila entre el simple desarrollo legislativo y la asunción de competencias exclusivas en el marco de la legislación básica estatal.

2. El municipio.

El municipio constituye la entidad local primaria e insustituible de la organización territorial del Estado, erigiéndose en el cauce más inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos y en el soporte orgánico para la prestación de los servicios públicos de mayor proximidad.

Desde el punto de vista dogmático y constitucional, su régimen jurídico se cimenta en los siguientes preceptos de la Carta Magna de 1978:

- **Artículo 137 CE:** Reconoce al municipio como elemento integrante de la organización territorial del Estado, junto a la provincia y a las Comunidades Autónomas, garantizándole autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.
- **Artículo 140 CE:** Garantiza de forma expresa la autonomía municipal y le dota de personalidad jurídica plena. Encomienda su gobierno y administración a sus respectivos Ayuntamientos —integrados por Alcaldes y Concejales— y fija las bases del régimen electoral local (elección de Concejales por los vecinos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto; y elección del Alcalde por los Concejales o por los vecinos). Asimismo, difiere a la ley la regulación de las condiciones para la procedencia del régimen especial de Concejo Abierto.

En el plano de la legislación ordinaria de carácter básico —dictada al amparo de la competencia exclusiva estatal consagrada en el artículo 149.1.18ª CE—, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), define al municipio en su artículo 1.1 como una entidad básica de la organización territorial del Estado que institucionaliza y gestiona con autonomía los intereses propios de sus correspondientes colectividades. Esta naturaleza es reiterada por el artículo 11.1 LRBRL, al calificarlo como entidad local básica dotada de personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

Asimismo, el municipio actúa como el módulo de cimentación de la arquitectura territorial superior: la provincia viene definida en el artículo 31.1 LRBRL como la agrupación de municipios; y la entidad municipal sirve de base para la constitución de organizaciones insulares (Cabildos y Consejos), supramunicipales (Comarcas, Áreas Metropolitanas) o de carácter asociativo y funcional (Mancomunidades y Consorcios).

al artículo 11.2 LRBRL, son elementos constitutivos del municipio el territorio, la población y la organización. La concurrencia simultánea e indisoluble de estos tres presupuestos es lo que dota de existencia jurídica a la corporación municipal.

EL TÉRMINO MUNICIPAL

A) Concepto y Caracteres Jurídicos

El término municipal es el territorio en que el Ayuntamiento ejerce sus competencias (art. 12.1 LRBRL). Sus notas definitorias son:

- **Continuidad espacial:** Todo término municipal debe ser contiguo. No obstante, por razones históricas existen enclave excepcionales (territorios rodeados íntegramente por otro término municipal).
- **Plenitud de adscripción:** Cada municipio pertenece a una sola provincia (art. 12.2 LRBRL), lo que garantiza la coherencia de la demarcación provincial.
- **Inscripción obligatoria:** La delimitación territorial de los municipios debe constar en el Registro Estatal de Entidades Locales y en los registros cartográficos oficiales.

B) Alteración de Términos Municipales

La modificación de los límites territoriales de los municipios se rige por la legislación básica estatal (arts. 13 LRBRL y concordantes del Texto Refundido de Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local - TRRL) y por la normativa de desarrollo dictada por las Comunidades Autónomas al amparo del artículo 148.1.2ª CE.

- **Modalidades de alteración:**
  1. **Incorporación:** Supresión de uno o más municipios para integrarse en otro limítrofe.
  2. **Fusión:** Extinción de dos o más municipios limítrofes para crear uno nuevo (fomentada especialmente tras la reforma operada por la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local - LRSAL).
  3. **Segregación:** Separación de parte del territorio de uno o varios municipios para constituir un nuevo municipio autónomo o para incorporarse a otro ya existente.
- **Requisitos sustantivos y procedimiento:**
  - La creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, con capacidad financiera suficiente para el entretenimiento de los servicios públicos obligatorios y siempre que el nuevo municipio cuente con la población mínima que fije la legislación autonómica (la LRSAL introdujo la exigencia objetiva de contar con al menos 5.000 habitantes).
  - **Garantías procedimentales obligatorias:** En todo expediente de alteración debe darse audiencia a los municipios interesados, dictamen preceptivo del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, e informe de la Administración del Estado. La aprobación definitiva corresponde al Consejo de Gobierno de la respectiva Comunidad Autónoma mediante Decreto.
- **Deslinde y Amojonamiento:** Es el procedimiento administrativo encaminado a fijar material e indiscutiblemente los límites geográficos entre términos contiguos cuando

existan dudas o discrepancias. Las cuestiones relativas al deslinde son resueltas por la Comunidad Autónoma previa intervención del Instituto Geográfico Nacional.

LA POBLACIÓN MUNICIPAL Y EL PADRÓN MUNICIPAL

A) La Población y la Condición de Vecino

La población del municipio está constituida por el conjunto de personas inscritas en el Padrón Municipal (art. 15 LRBRL). Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios debe inscribirse en aquel en el que habite durante más tiempo al año.

La inscripción padronal otorga la condición de **vecino** (art. 16 LRBRL). Los derechos y deberes de los vecinos (art. 18 LRBRL) incluyen, entre otros:

- Ser elector y elegible en los términos establecidos en la legislación electoral.
- Participar en la gestión municipal de acuerdo con las leyes.
- Utilizar los servicios públicos municipales y acceder a los aprovechamientos comunales.
- Ser informado y dirigir solicitudes a las autoridades locales.
- Exigir la prestación o el establecimiento de los servicios públicos obligatorios.

B) El Padrón Municipal de Habitantes

El Padrón es el registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. Sus asientos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo (art. 16.1 LRBRL).

- **Carácter público y confidencialidad:** Las certificaciones que se expidan de los datos padronales tienen carácter de documento público y fehaciente para todos los efectos administrativos. No obstante, los datos del Padrón son confidenciales y el acceso a los mismos se rige por la normativa de protección de datos personales.
- **Gestión y revisión:** La formación, mantenimiento, revisión y custodia del Padrón corresponde al Ayuntamiento. La gestión padronal se realiza por medios informáticos y en coordinación continua con el Instituto Nacional de Estadística (INE), quien resuelve las discrepancias entre municipios y valida la cifra oficial de población que posteriormente aprueba el Gobierno mediante Real Decreto.

LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL

La organización municipal se articula en torno a dos estructuras organizativas diferenciadas por la legislación básica: el régimen común y los regímenes especiales.

A) Órganos Necesarios del Régimen Común (Art. 20.1 LRBRL)

Son de existencia obligatoria en todos los Ayuntamientos de régimen común:

1. **El Alcalde:** Presidente de la Corporación, ostenta la máxima representación legal del municipio, dirige el gobierno y la administración municipal y preside el Pleno y la Junta de Gobierno Local.
2. **Los Tenientes de Alcalde:** Sustituyen al Alcalde en casos de vacante, ausencia o enfermedad; son nombrados y revocados libremente por este de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local o, donde esta no exista, de entre los Concejales.

3. **El Pleno:** Órgano colegiado supremo de representación política integrado por todos los Concejales y presidido por el Alcalde. Ostenta el control y fiscalización de los demás órganos de gobierno, la aprobación de las ordenanzas y presupuestos, las decisiones sobre la alteración del término municipal y el planeamiento urbanístico general.
4. **La Junta de Gobierno Local:** De existencia obligatoria en municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los de menor población si así lo dispone su reglamento orgánico o lo acuerda el Pleno. Integrada por el Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por el Alcalde. Asiste a este en el ejercicio de sus atribuciones y ejerce las competencias delegadas por el Alcalde o el Pleno.
5. **Comisiones Informativas:** Órganos sin atribuciones resolutorias cuya función es el estudio, informe o consulta previa de los asuntos que hayan de someterse a la decisión del Pleno. Su composición debe guardar la proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos representados en el Pleno.
6. **Comisión Especial de Cuentas:** De existencia imperativa en todos los municipios, le corresponde el examen e informe de las Cuentas Anuales de la entidad local antes de su tramitación plenaria.

B) Órganos Complementarios (Art. 20.2 LRBRL)

Las Leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local y los propios Reglamentos Orgánicos Municipales pueden establecer órganos complementarios como los Concejales Delegados, Comisiones Especiales, Consejos Sectoriales o las Juntas Municipales de Distrito.

C) Regímenes Organizativos Especiales

7. **Municipios de Gran Población (Título X LRBRL):** Introducido por la Ley 57/2003, es de aplicación a municipios de más de 250.000 habitantes, capitales de provincia con más de 175.000 o capitales autonómicas y de provincia mediante decisión de la Asamblea Legislativa autonómica a propuesta del Ayuntamiento.
    - *Notas clave:* Clara separación entre el órgano de representación política (Pleno) y el órgano de gestión ejecutiva (Junta de Gobierno Local, que puede incorporar miembros no concejales en hasta un tercio de sus integrantes). Creación de la Asesoría Jurídica, el Órgano de Gestión Tributaria y el Órgano especializado para la resolución de reclamaciones económico-administrativas.
8. **El Concejo Abierto (Art. 140 CE y Art. 29 LRBRL):** Régimen especial de democracia directa tradicional en el que el gobierno y la administración corresponden a un Alcalde y a una Asamblea vecinal de la que forman parte todos los electores.
    - *Procedencia:* Municipios con menos de 100 habitantes que tradicionalmente lo vengan disfrutando o aquellos en que por su localización geográfica o conveniencia de la gestión de sus intereses resulte aconsejable y sea acordado por mayoría de dos tercios de los vecinos y aprobado por la Comunidad Autónoma.
9. **Regímenes de Madrid y Barcelona:** Gozan de una regulación legal específica de carácter especial (Ley 22/2006, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, y la

Carta Municipal de Barcelona) al amparo de su singularidad demográfica, funcional y de capitalidad.

3. Las competencias municipales.

El punto de partida se encuentra en el **art. 103.1 de la Constitución Española (CE)**, conforme al cual la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de **eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación**, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

En este marco, podemos definir la **competencia administrativa** como el conjunto de funciones y potestades que el ordenamiento jurídico atribuye a una Administración u órgano para actuar sobre una determinada materia y dentro de un territorio concreto.

El **art. 8 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP)** establece que la competencia es **irrenunciable** y debe ser ejercida por el órgano que la tenga atribuida como propia, sin perjuicio de las distintas técnicas de alteración o traslación de su ejercicio previstas legalmente.

Por su parte, el **art. 137 CE** establece que el Estado se organiza territorialmente en **municipios, provincias y Comunidades Autónomas**, entidades que gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Esta autonomía municipal aparece expresamente garantizada por el **art. 140 CE**.

En el ámbito europeo, el **art. 3 de la Carta Europea de la Autonomía Local (CEAL)** define la autonomía local como el derecho y la capacidad efectiva de las entidades locales para ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes.

La **autonomía local** presenta cuatro dimensiones: **subjetiva, objetiva o material, instrumental e institucional**. Desde el punto de vista competencial, resulta especialmente relevante la dimensión **objetiva o material**, ya que se concreta en las competencias que permiten a las entidades locales gestionar sus propios intereses.

Por tanto, la competencia local es un **instituto de configuración legal**, cuyo contenido viene determinado por las competencias que el legislador atribuye a las entidades locales. Esta atribución debe respetar, en todo caso, el **núcleo esencial de la autonomía local constitucionalmente garantizada**.

En este sentido, la **STC 32/1981** señaló que la autonomía local no implica un listado cerrado e inmutable de competencias. Lo que garantiza la Constitución es la existencia de una institución reconocible y dotada de capacidad real para cumplir sus funciones. Por ello, la autonomía local quedaría vulnerada si las competencias municipales fueran reducidas hasta hacer imposible su existencia efectiva.

Sistema de determinación de las competencias municipales

El sistema de determinación de las competencias municipales es de **configuración legal y carácter bifronte**. Esto significa que intervienen tanto el **Estado como las Comunidades Autónomas**, de acuerdo con el reparto constitucional de competencias establecido en los **arts. 148 y 149 CE**.

En este sentido, el **art. 2.1 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL)** dispone que la legislación estatal y autonómica debe garantizar a los municipios su derecho a intervenir en aquellos asuntos que afecten directamente a sus intereses.

Para ello, deberán atribuirse las competencias que correspondan atendiendo a:

- las características de la actividad pública;
- la capacidad de gestión de la entidad local;
- los principios de **descentralización y proximidad**;
- los principios de **eficacia y eficiencia**; y
- la normativa sobre **estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera**.

A este sistema se añade el **principio de subsidiariedad**, recogido en el **art. 4 CEAL**. Conforme a este principio, las competencias públicas deben ejercerse, con carácter general, por las autoridades **más próximas a los ciudadanos**.

Por tanto, cuando una competencia pueda ser ejercida eficazmente por el municipio, debe favorecerse su atribución al nivel local. Además, las competencias atribuidas a las entidades locales deben ser, normalmente, **plenas y completas**, sin que puedan ser limitadas por otra autoridad salvo dentro de los límites establecidos por la ley.

Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera

Finalmente, tanto la **atribución** como el **ejercicio de las competencias municipales** deben respetar los principios de **estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera**, especialmente desde la reforma del **art. 135 CE** y la aprobación de la **Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF)**.

El **art. 135 CE** establece que todas las Administraciones Públicas deben adecuar su actuación al principio de estabilidad presupuestaria y dispone, específicamente para las entidades locales, que deberán presentar **equilibrio presupuestario**.

Asimismo, establece la prioridad del pago de los intereses y del capital de la deuda pública y remite a una ley orgánica para desarrollar los principios de estabilidad, así como los límites de déficit y deuda y las responsabilidades derivadas de su incumplimiento.

En desarrollo de este mandato, el **art. 7 LOEPSF** establece que cualquier actuación de las Administraciones que afecte a los gastos o ingresos públicos, presentes o futuros, debe valorar sus repercusiones y quedar sometida estrictamente a los principios de **estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera**.

4. Competencias propias y delegadas. Competencias diferentes a las propias y delegadas.

El **art. 7.1 de la LBRL** establece que las competencias de las entidades locales pueden ser **propias o atribuidas por delegación**. Junto a estas, el **art. 7.4 LBRL** permite que las entidades locales ejerzan determinadas competencias **distintas de las propias y de las delegadas**, siempre que se cumplan los requisitos legalmente establecidos.

4.1. Competencias propias

De acuerdo con el **art. 7.2 LBRL**, las competencias propias de las entidades locales **solo pueden ser determinadas por ley** y se ejercen en régimen de **autonomía y responsabilidad**, respetando la debida coordinación en su programación y ejecución.

En el caso de los municipios, el **art. 25.1 LBRL** establece que estos, para la gestión de sus intereses y dentro del ámbito de sus competencias, pueden promover actividades y prestar servicios públicos dirigidos a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.

En consecuencia, los **arts. 2.1, 7.2 y 25 LBRL** configuran un sistema en el que la legislación estatal y autonómica debe reconocer competencias propias a los municipios en aquellas materias que afectan a sus intereses, de acuerdo con los principios de **descentralización, proximidad, eficacia, eficiencia y estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera**.

Entre las materias en las que el municipio puede ejercer competencias propias se encuentran, entre otras:

- **Urbanismo**, incluyendo planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.
- **Medio ambiente urbano**.
- **Infraestructura viaria**.
- **Tráfico y movilidad**.
- **Policía local**.
- **Ferias, abastos, mercados y lonjas**.
- **Comercio ambulante**.
- **Salubridad pública**.
- **Cementerios y actividades funerarias**.
- **Agua**.
- **Promoción de la cultura y del deporte**.
- **Promoción y participación en comunidades ciudadanas de energía y comunidades de energías renovables**.

La atribución de competencias propias debe ir precedida de una **evaluación de la conveniencia de implantar los correspondientes servicios locales**, atendiendo a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Asimismo, la ley debe acompañarse de una **memoria económica** que analice su impacto sobre los recursos financieros de las Administraciones afectadas y acredite el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y eficiencia.

Además, deberá garantizarse la **suficiencia financiera de las entidades locales**, conforme al **art. 142 CE**, sin que la atribución pueda suponer un incremento del gasto público. Estos extremos deberán acreditarse mediante el correspondiente informe del Ministerio competente en materia de Hacienda.

Por otra parte, para evitar **duplicidades administrativas**, la ley debe determinar la competencia municipal propia garantizando que la misma competencia no sea atribuida simultáneamente a otra Administración Pública.

Finalmente, el principio de **diferenciación** exige que, antes de atribuir una competencia a un municipio, se valore específicamente su **capacidad de gestión**. Esta valoración debe quedar reflejada en la motivación del instrumento jurídico que efectúe la atribución, bien en su parte expositiva, bien en la correspondiente memoria justificativa.

4.2. Competencias delegadas

Frente a las competencias propias, las **competencias delegadas** son aquellas cuyo ejercicio corresponde originariamente al Estado o a las Comunidades Autónomas, pero cuyo ejercicio se atribuye a las entidades locales.

El **art. 7.3 LBRL** establece que el Estado y las Comunidades Autónomas pueden delegar en las entidades locales el ejercicio de sus competencias. Estas se ejercerán en los términos establecidos en la propia delegación y de acuerdo con las reglas previstas en el **art. 27 LBRL**.

En todo caso, la delegación debe incorporar mecanismos de **dirección y control de oportunidad y eficiencia** por parte de la Administración delegante.

El **art. 27.1 LBRL** establece que la delegación debe:

1. **Mejorar la eficiencia** de la gestión pública.
2. **Eliminar duplicidades administrativas**.
3. Respetar la normativa sobre **estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera**.

Además, el acuerdo o disposición de delegación debe determinar:

- su **alcance y contenido**;
- las **condiciones** de ejercicio;
- su **duración**, que no podrá ser inferior a **cinco años**;
- el sistema de **control de eficiencia** que corresponde a la Administración delegante; y
- los **medios personales, materiales y económicos** que se asignen al municipio.

La delegación debe acompañarse de una **memoria económica** que justifique su adecuación a estos principios y valore su impacto sobre el gasto de las Administraciones afectadas, sin que pueda suponer un incremento del gasto público.

Entre las materias que pueden ser objeto de delegación, el **art. 27.3 LBRL** menciona, entre otras:

- la vigilancia y control de la contaminación ambiental;
- la protección del medio natural;
- la prestación de servicios sociales;
- el mantenimiento de centros sanitarios de titularidad autonómica; y
- la creación, mantenimiento y gestión de escuelas infantiles de primer ciclo.

La Administración delegante conserva determinadas facultades de **dirección y control**. Así, puede dictar instrucciones técnicas generales, solicitar información sobre la gestión municipal, enviar comisionados y formular requerimientos para corregir las deficiencias detectadas.

Si el municipio incumple las directrices, se niega a facilitar la información requerida o no atiende los requerimientos formulados, la Administración delegante podrá **revocar la**

delegación o ejercer directamente la competencia en sustitución del municipio. Asimismo, los actos municipales dictados en ejercicio de la competencia delegada podrán ser recurridos ante los órganos competentes de la Administración delegante.

La delegación requiere, además, la **aceptación del municipio interesado**. Conforme al **art. 47.2 LBRL**, dicha aceptación corresponde al Pleno y requiere **mayoría absoluta**.

Otro elemento esencial es la **financiación**. El **art. 27.6 LBRL** establece que toda delegación debe ir acompañada de la correspondiente financiación y requiere la existencia de **dotación presupuestaria por parte de la Administración delegante**. Sin esta dotación, la delegación será nula.

Asimismo, si la Administración autonómica incumple sus obligaciones financieras, la entidad local podrá **compensar automáticamente** las cantidades adeudadas.

Por último, el **art. 27.7 LBRL** establece que el instrumento de delegación debe determinar las causas de **revocación y renuncia**. Entre las causas de renuncia se encuentra el incumplimiento de las obligaciones financieras de la Administración delegante o la imposibilidad sobrevenida de ejercer la competencia sin perjudicar el ejercicio de las competencias propias municipales. La renuncia corresponde igualmente al **Pleno de la entidad local**.

4.3. Competencias distintas de las propias y de las delegadas

Finalmente, el **art. 7.4 LBRL** permite que las entidades locales ejerzan competencias **distintas de las propias y de las delegadas**.

Para ello, deben cumplirse dos requisitos fundamentales:

- obtener **informe previo y vinculante** sobre la inexistencia de duplicidades; y
- acreditar el cumplimiento de los principios de **estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera**.

Estos informes corresponden a la Administración competente por razón de la materia y a la Administración que ejerza la **tutela financiera**, respectivamente.

Además, el ejercicio de estas competencias deberá ajustarse a lo establecido por la **legislación estatal y autonómica** aplicable.

5. Los servicios mínimos.

El **art. 26 LBRL** establece los denominados **servicios mínimos obligatorios**, que son aquellos servicios públicos que los municipios deben prestar necesariamente en función de su población.

Por tanto, su prestación constituye un **deber municipal**, vinculado a las competencias y servicios que corresponden al municipio.

La determinación de estos servicios se realiza atendiendo a **cuatro tramos de población**:

5.1. Servicios obligatorios en todos los municipios

Todos los municipios, con independencia de su población, deben prestar los siguientes servicios:

- **Alumbrado público**.

- **Cementerio**.
- **Recogida de residuos**.
- **Limpieza viaria**.
- **Abastecimiento domiciliario de agua potable**.
- **Alcantarillado**.
- **Acceso a los núcleos de población**.
- **Pavimentación de las vías públicas**.

Municipios de más de 5.000 habitantes

Además de los anteriores, los municipios con **más de 5.000 habitantes** deben prestar:

- **Parque público**.
- **Biblioteca pública**.
- **Tratamiento de residuos**.

Municipios de más de 20.000 habitantes

Los municipios con **más de 20.000 habitantes** deben prestar, además:

- **Protección civil**.
- **Evaluación e información de situaciones de necesidad social** y **atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social**.
- **Prevención y extinción de incendios**.
- **Instalaciones deportivas de uso público**.

Municipios de más de 50.000 habitantes

Finalmente, los municipios con **más de 50.000 habitantes** deben prestar también:

- **Transporte colectivo urbano de viajeros**.
- **Medio ambiente urbano**.

5.2. Coordinación de los servicios en municipios de menos de 20.000 habitantes

El art. 26.2 LBRL establece un régimen especial para los municipios con población inferior a 20.000 habitantes.

En estos municipios, corresponde a la Diputación Provincial o entidad equivalente coordinar la prestación de determinados servicios:

- recogida y tratamiento de residuos;
- abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales;
- limpieza viaria;
- acceso a los núcleos de población;
- pavimentación de vías urbanas; y
- alumbrado público.

La finalidad de esta previsión es facilitar una prestación eficiente y sostenible de los servicios en los municipios de menor población, aprovechando la capacidad de gestión y los recursos de las diputaciones.

Para ello, la Diputación, con la conformidad de los municipios afectados, propondrá la forma de prestación de estos servicios. Esta podrá consistir en:

- la prestación directa por la Diputación, o
- la utilización de fórmulas de gestión compartida, como consorcios, mancomunidades u otras fórmulas de colaboración.

No obstante, el municipio puede justificar ante la Diputación que dispone de capacidad para prestar el servicio con un coste efectivo inferior al derivado de la fórmula propuesta.

Si la Diputación considera acreditada esta circunstancia, el municipio podrá asumir la prestación y coordinación del servicio.

Cuando sea la Diputación o entidad equivalente quien preste estos servicios, podrá repercutir a los municipios el coste efectivo, en función de su utilización.

Además, si el servicio estuviera financiado mediante tasas, y la Diputación asumiera su prestación, las tasas se destinarán a esta para financiar el servicio.

5.3. Asistencia de las Diputaciones

Por último, el art. 26.3 LBRL establece que la asistencia de las diputaciones provinciales o entidades equivalentes a los municipios, prevista en el art. 36 LBRL, se dirigirá preferentemente al establecimiento y adecuada prestación de los servicios mínimos.

De esta forma, las diputaciones desempeñan una función esencial de asistencia y cooperación con los municipios, especialmente con aquellos que cuentan con menor capacidad de gestión.